

Jenis Harta Benda Wakaf



Pemahaman mengenai jenis harta benda wakaf sangat penting karena menentukan bagaimana wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta penjelasan dari Badan Wakaf Indonesia, harta benda wakaf secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu

1. Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak merupakan jenis wakaf yang paling banyak ditemui dalam praktik tradisional. Kategori ini mencakup aset yang secara fisik tidak dapat dipisahkan dan umumnya memiliki nilai jangka panjang yang stabil. Beberapa contoh benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan antara lain:

- Hak atas tanah, baik yang sudah terdaftar maupun belum sesuai ketentuan hukum
- Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah tersebut
- Tanaman serta benda lain yang berkaitan langsung dengan tanah
- Hak milik atas satuan rumah susun
- Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan

Jenis ini sering dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, maupun sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Karakteristik utamanya adalah daya tahan lama serta manfaat berkelanjutan yang bisa dirasakan dalam jangka panjang.

2. Benda Bergerak

Wakaf juga dapat berupa benda bergerak yang semakin berkembang seiring dengan kebutuhan zaman dan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta yang tidak habis karena dikonsumsi. Beberapa contohnya meliputi:

- Uang
- Logam mulia
- Surat berharga seperti saham dan sukuk
- Kendaraan
- Hak atas kekayaan intelektual
- Hak sewa
- Benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah

Jenis benda bergerak ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan wakaf, terutama untuk dikembangkan secara produktif sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Terdapat pula istilah wakaf uang dan wakaf melalui uang. **Wakaf uang** adalah penyerahan sejumlah uang oleh wakif untuk dikelola secara produktif sehingga menghasilkan manfaat berkelanjutan. Sementara itu, **wakaf melalui uang** adalah penggunaan dana wakaf untuk langsung diwujudkan menjadi aset tertentu, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. **Perbedaan keduanya** antara lain:

1. Wakaf uang berfokus pada investasi produktif di berbagai sektor
2. Wakaf melalui uang dapat digunakan untuk tujuan sosial maupun investasi
3. Wakaf uang bersifat fleksibel dalam pengelolaan investasi
4. Wakaf melalui uang biasanya terikat pada program atau proyek tertentu
5. Manfaat wakaf uang berasal dari hasil investasinya, bukan pokoknya
6. Wakaf melalui uang memberikan manfaat dari aset yang diwujudkan

Sumber:

- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. 2021 <https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 <https://www.peraturan.go.id/id/pp-no-42-tahun-2006>